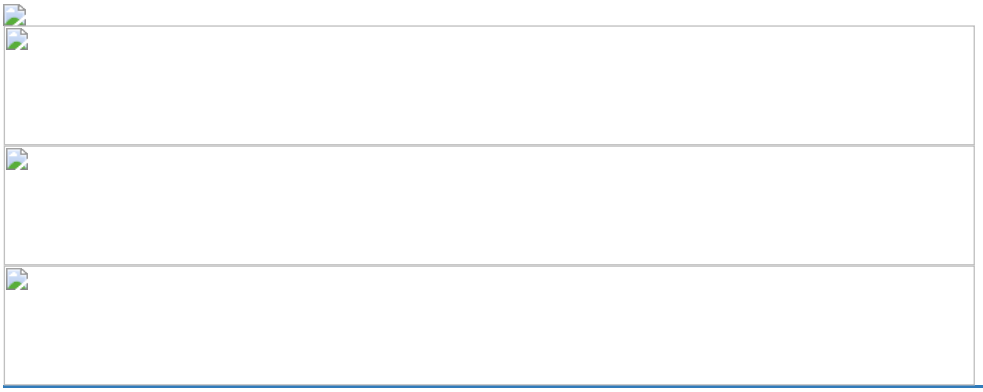


Дело № 1-255/2022

Номер дела: **1-255/2022**

УИН: **25RS0003-01-2022-000754-59**

Дата начала: **31.01.2022**

Дата рассмотрения: **21.12.2022**

Суд: **Первореченский районный суд г. Владивосток**

Судья: **Сальников Станислав Александрович**

Статьи УК: **158**

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
Защитник (адвокат)	Информация скрыта		
	Информация скрыта	Статьи УК: 158	ОБВИНИТЕЛЬНЫЙ приговор

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация поступившего в суд дела			31.01.2022
Передача материалов дела судье			01.02.2022
Решение в отношении поступившего уголовного дела	Назначено судебное заседание		21.02.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	04.03.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание СВИДЕТЕЛЕЙ	18.05.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	НЕДОСТАВЛЕНИЕ ПОДСУДИМОГО	30.06.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	05.09.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	27.09.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	19.10.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	ДРУГИЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕЛА	28.11.2022
Судебное заседание	Заседание отложено	неявка в судебное заседание ПОДСУДИМОГО	19.12.2022
Судебное заседание	Постановление приговора		21.12.2022
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			17.01.2023

Акты

№ 1-255/2022

25RS0003-01-2022-000754-59

ПРИГОВОР

Имени Российской Федерации

г. Владивосток 21 декабря 2022 года

Первореченский районный суд г. Владивостока в составе:

председательствующего судьи Смоленковой Л.А.,

при секретаре судебного заседания Тумашиновой М.Е.,

с участием государственных обвинителей- помощников прокурора Первореченского района г. Владивостока Колокольцевой А.В., Язвенко С.Д.

несовершеннолетнего подсудимого Ротова Д.Ю.,

законного представителя Журавлевой Е.П.,

защитника-адвоката Толстикова Е.Л., представившего ордер № от ДД.ММ.ГГГГ,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении:

Ротова Данила Юрьевича, <данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

<данные изъяты>

по настоящему уголовному делу по ст. 91 УПК РФ не задерживался, в отношении которого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 18 час. 20 мин. до 19 час. 00 мин., Ротов Д.Ю., находясь на участке местности, расположенном около <адрес>, обнаружил мужскую сумку, принадлежавшую ФИО1 и не представляющую для него материальной ценности, внутри которой находилась банковская карта АО «<данные изъяты> № на имя ФИО1 и документы: паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, водительское удостоверение № на имя ФИО1, разрешение № на добычу копытных животных на имя ФИО1, разрешение № на добычу копытных животных на имя ФИО1, путевка (разрешение) серии ЧР № на добывание объектов животного мира в целях любительской и спортивной охоты, выданное ФИО1, путевка (разрешение) серии ЧР № на добывание объектов животного мира в целях любительской и спортивной охоты, выданное ФИО1, не представляющие материальной ценности для последнего, и, убедившись, что его действия не являются очевидными для окружающих, присвоил их себе с целью дальнейшего распоряжения по своему усмотрению.

ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 19 час. 25 мин. до 19 час. 29 мин., Ротов Д.Ю., находясь в помещении продуктового магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> <адрес> в связи с возникшим у него преступным умыслом, направленным на незаконное обогащение, действуя из корыстной заинтересованности, решил тайно похитить чужое имущество в виде денежных средств ФИО1, находившихся на банковском счете № (далее – банковский счет), открытом ДД.ММ.ГГГГ на имя ФИО1 в дополнительном офисе № Филиала «<данные изъяты>» (Акционерное общество) «<данные изъяты>» расположенном по адресу: <адрес> <адрес> путем оплаты приобретаемых продуктов бесконтактным способом ранее похищенной банковской картой АО «<данные изъяты>» № на имя ФИО1, привязанной к указанному банковскому счету.

Реализуя свой преступный умысел, Ротов Д.Ю., ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 19 час. 29 мин. до 19 час. 30 мин., находясь в помещении продуктового магазина «<данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> <адрес>, действуя из корыстной заинтересованности с целью тайного хищения чужого имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидев неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба потерпевшему ФИО1 и желая их наступления, понимая, что его действия не являются очевидными для окружающих, произвел оплату приобретаемых им в указанном магазине продуктов на сумму 219 рублей бесконтактным способом ранее похищенной банковской картой АО «<данные изъяты>» № на имя ФИО1, привязанной к банковскому счету, открытому на имя потерпевшего, таким образом тайно похитил имущество ФИО1 в виде денежных средств в сумме 219 рублей с банковского счета потерпевшего, в результате чего причинил ФИО1 материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (Ротов Д.Ю.), продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 19 час. 30 мин. до 19 час. 31 мин., находясь в помещении продуктового магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, действуя из корыстной заинтересованности с целью тайного хищения чужого имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидев неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба потерпевшему ФИО1 и желая их наступления, понимая, что его действия не являются очевидными для окружающих, произвел оплату приобретаемых им в указанном магазине продуктов на сумму 222 рубля бесконтактным способом ранее похищенной банковской картой АО «<данные изъяты> № на имя ФИО1, привязанной к банковскому счету, открытому на имя потерпевшего, таким образом тайно похитил имущество ФИО1 в виде денежных средств в сумме 222 рубля с банковского счета потерпевшего, в результате чего причинил ФИО1 материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (Ротов Д.Ю.), продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 19 час. 41 мин. до 19 час. 43 мин., находясь в помещении продуктового магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> строение 4, действуя из корыстной заинтересованности с целью тайного хищения чужого имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидев неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба потерпевшему ФИО1 и желая их наступления, понимая, что его действия не являются очевидными для окружающих, последовательно произвел две оплаты приобретаемых им в указанном магазине продуктов на суммы 280 рублей и 665 рублей бесконтактным способом ранее похищенной банковской картой АО <данные изъяты>» № на имя ФИО1, привязанной к банковскому счету, открытому на имя потерпевшего, таким образом тайно похитил имущество ФИО1 в виде денежных средств в сумме 280 рублей и 665 рублей с банковского счета потерпевшего, в результате чего причинил ФИО1 материальный ущерб на указанные суммы.

Он же (Ротов Д.Ю.), продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 19 час. 44 мин. до 19 час. 45 мин., находясь в помещении продуктового магазина «<данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес>, действуя из корыстной заинтересованности с целью тайного хищения чужого имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидев неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба потерпевшему ФИО1 и желая их наступления, понимая, что его действия не являются очевидными для окружающих, произвел оплату приобретаемых им в указанном магазине продуктов на сумму 384 рубля бесконтактным способом ранее похищенной банковской картой АО «№ № на имя ФИО1, привязанной к банковскому счету, открытому на имя потерпевшего, таким образом тайно похитил имущество ФИО1 в виде денежных средств в сумме 384 рубля с банковского счета потерпевшего, в результате чего причинил ФИО1 материальный ущерб на указанную сумму.

Он же (Ротов Д.Ю.), продолжая реализовывать свой преступный умысел, ДД.ММ.ГГГГ, в период времени с 19 час. 56 мин. до 19 час. 59 мин., находясь в помещении продуктового магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес> строение 4, действуя из корыстной заинтересованности с целью тайного хищения чужого имущества, осознавая общественную опасность своих действий, предвидев неизбежность наступления общественно опасных последствий в виде причинения материального ущерба потерпевшему ФИО1 и желая их наступления, понимая, что его действия не являются очевидными для окружающих, последовательно произвел три оплаты приобретаемых им в указанном магазине продуктов на суммы 665 рублей, 900 рублей и 710 рублей бесконтактным способом ранее похищенной банковской картой АО «Газпромбанк» № на имя ФИО1, привязанной к банковскому счету, открытому на имя потерпевшего, таким образом тайно похитил имущество ФИО1 в виде денежных средств в сумме 665 рублей, 900 рублей и 710 рублей с банковского счета потерпевшего, в результате чего причинил ФИО1 материальный ущерб на указанные суммы.

Таким образом, ДД.ММ.ГГГГ в период времени с 19 час. 29 мин. до 19 час. 59 мин., ФИО3, действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, тайно похитил имущество ФИО1 с банковского счета в виде денежных средств на общую сумму 4045 рублей, причинив ему материальный ущерб на указанную сумму.

В судебном заседании подсудимый ФИО3 отказался от дачи показаний на основании ст. 51 УПК РФ, в связи с чем, показания подсудимого оглашены с согласия сторон на основании ст. 276 УПК РФ, согласно которым ДД.ММ.ГГГГ примерно в 18 часов 30 минут он шел домой со стороны второй речки в сторону своего дома, где он проживает по вышеуказанному адресу. Проходя возле торгового центра «<данные изъяты> расположенного по адресу: <адрес> он увидел возле остановки общественного транспорта, которая находится напротив указанного торгового центра, в сугробе снега лежащего мужчину, как позже он узнал его данные ФИО1, 1980 года рождения. Он подумал, что ему возможно плохо и решил подойти помочь.

Подойдя к ФИО1, он понял, что тот находится в состоянии сильного алкогольного опьянения, так как у него была невнятная речь и исходил сильный запах алкоголя изо рта. Он предложил ФИО1 помощь, поднять его и проводить, на что он сказал, что ему необходимо дойти до подземного перехода. Далее он поднял его и довел до подземного перехода, расположенного у остановки общественного транспорта. Далее ФИО1 сообщил, что ему необходимо далее пройти вниз, поблагодарил его и стал спускаться вниз. Он обернулся к тому же сугробу снега, с которого поднимал ФИО1, и увидел там мужскую сумку небольшого размера. Он понял, что данная сумка принадлежит этому мужчине, то есть ФИО1, после чего подошел к ней и поднял, взяв в руки. Далее он пошел в подземный переход, куда ранее зашел ФИО1, но спустившись вниз, он увидел, что ФИО1 уже не было там, и он пошел домой.

По пути к дому, между торговым центром «<данные изъяты>», расположенным по вышеуказанному адресу и школой № он остановился, открыл данную мужскую сумку, принадлежащую ФИО1 и обнаружил, что в ней находятся документы на имя ФИО1 и банковская карта АО «<данные изъяты>» на его же имя. Уточняет, что на банковской карте было указано, что она является кредитной картой, номера банковской карты, он не запомнил. Далее он взял содержимое сумки, положил в карманы своей куртки, надетой на нем, а сумку он выкинул отойдя от торгового центра «<данные изъяты>», то есть по адресу: <адрес>

Документы и банковскую карту на имя ФИО1, которые он обнаружил в вышеуказанной сумке, он положил в карман своей куртки. Дойдя до своего дома, на улице, возле подъезда № <адрес> в <адрес>, он обнаружил полиэтиленовый пакет. Он решил положить документы, обнаруженные в сумке ФИО1, и, зайдя в подъезд №, он спрятал вышеуказанный пакет в подъезде за мусоропроводом, поскольку данные документы никакой материальной ценности для него не представляли и они ему не были нужны, а банковскую карту на имя ФИО1 он оставил у себя в кармане куртки, после чего продолжил путь домой.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 19 часов 00 минут он пришел домой, где находилась его мама и ФИО9, который ожидал его. Далее он и ФИО9 прошли в его комнату, при этом о вышеуказанных событиях он никому не рассказывал. Они думали чем заняться и решили пойти погулять, так как в этот день у него было «День Рождение». Далее он предложил ФИО9 сходить в магазин и купить что-нибудь, поесть и попить, на что тот согласился.

Примерно в 19 часов 25 минут, он совместно с ФИО9 направились в продуктовый магазин «Родина1», расположенный возле его дома по адресу: <адрес> <адрес>, где банковской картой, принадлежащей ФИО1, он оплатил покупки, а именно: газированные напитки, чипсы и шоколадки на сумму 219 рублей 00 копеек. Далее он один направился в продуктовый магазин «<данные изъяты> расположенный в его доме по адресу: <адрес>, а ФИО9 ждал его на улице. В вышеуказанном магазине он приобрел также какие-то продукты питания, однако не помнит какие, так как прошло много времени, также на сумму не более 300 рублей. Затем с ФИО9 он направился в вышеуказанный продуктовый магазин «<данные изъяты>», где совершил 2 покупки на суммы около 300 и 600 рублей. Далее он и ФИО10 снова направились в магазин «<данные изъяты>» и совершили там покупку на сумму не более 400 рублей, после чего он и ФИО9 опять пошли в магазин «<данные изъяты> где он совершил три покупки на суммы, не превышающие 1000 рублей. Хочет отметить, что точные суммы он не помнит, но они были все до 1000 рублей, поскольку каждый раз на экране банковского терминала, который находился в вышеуказанных магазинах и к которому он прикладывал банковскую карту на имя ФИО1 для оплаты продуктов питания, высвечивались суммы приобретенных им продуктов питания. При этом утоняет, что о том, откуда у него появилась банковская карта на имя ФИО1, ФИО9 не знал, он ему об этом не рассказывал, сам он у него ничего не спрашивал. Далее, он и ФИО9 отправились к нему домой по адресу: <адрес>, для празднования его «Дня рождения».

Далее, примерно в 21 час 00 минут они с ФИО9 снова направились в продуктовый магазин «<данные изъяты>», расположенный по адресу: <адрес>, стр. 4, где хотели совершить покупку продуктов питания. Однако когда он взял продукты и стал оплачивать их на кассе вышеуказанного продуктового магазина, с помощью банковской карты, принадлежащей ФИО1, то при оплате бесконтактным способом, с помощью банковского терминала, который располагался на кассе, банковская операция была отклонена, в связи с чем покупку он совершить не смог. Они с ФИО9 развернулись и пошли домой, так и не купив продукты питания в этот раз. Подозревает, что на вышеуказанной банковской карте просто закончились денежные средства и именно поэтому. он и не смог совершить покупку с помощью банковской карты, принадлежащей ФИО1

Утром, ДД.ММ.ГГГГ, он выкинул возле дома банковскую карту на имя ФИО1, так как он подумал, что на ней закончились денежные средства, и более он ей не пользовался, оплату за проезд на общественном транспорте он ею не осуществлял.

Уточнил, что в сумке находились только документы и банковская карта, никаких других вещей, о которых говорил потерпевший там не было и он их не похищал. (т. №

Согласно протоколу явки с повинной Ротов Д.Ю. сообщил, что ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, находясь в магазине «<данные изъяты>» по адресу: <адрес>, используя похищенную банковскую карту «<данные изъяты>» он расплатился ею за продукты питания, тем самым тайно похитил с указанной банковской карты денежные средства на общую сумму 4045 рублей. В содеянном раскаивается, вину свою признает полностью (т. №).

Согласно протоколу проверки показаний на месте от ДД.ММ.ГГГГ, в присутствии участвующих лиц – законного представителя ФИО2 и защитника ФИО16, обвиняемый Ротов Д.Ю. подтвердил показания, данные им в ходе предварительного расследования по уголовному делу (т. л.д. №-№).

После оглашения подсудимый Ротов Д.Ю. подтвердил оглашенные показания в полном объеме.

Кроме того, вина Ротова Д.Ю. в полном объеме подтверждается показаниями потерпевшего и свидетелей, оглашенными в порядке ст. 281 УПК РФ, а также письменными доказательствами, представленными в материалах уголовного дела и изученными в судебном заседании.

Так, потерпевший ФИО1, показания которого оглашены с согласия сторон на основании ст. 281 УПК РФ, по существу пояснил, что ДД.ММ.ГГГГ примерно в 12 часов 30 минут он выехал из <адрес> края в <адрес> на маршрутном автобусе № «<данные изъяты>», при этом он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, так как всю ночь ДД.ММ.ГГГГ он употреблял алкоголь и не спал, в целом состояние было уставшее.

ДД.ММ.ГГГГ примерно в 17 часов 45 минут он прибыл из на «<данные изъяты>» <адрес> и вышел на остановку общественного транспорта у «<данные изъяты>». Далее он не мог вызвать такси и остановил попутный автомобиль седан в кузове серого цвета, марку/модель, а также государственный регистрационный знак автомобиля он не запомнил. Водитель мужчина, чьи данные ему неизвестны, высадил его на остановке общественного транспорта «<данные изъяты>» в <адрес> у торгового центра «<данные изъяты>». По времени это было примерно 18 часов 20 минут ДД.ММ.ГГГГ. Вообще ему надо было в район «<данные изъяты>» в <адрес>, где он проживает по вышеуказанному адресу, однако водитель попутного автомобиля не повез его на <адрес> в <адрес>, поскольку накануне был сильный снегопад, на дорогах были заторы и водитель сообщил, что в ту сторону не поедет, поэтому высадил его на <адрес> в <адрес>. Выйдя на указанную остановку, из-за своей усталости и алкогольного опьянения, он присел на снежный сугроб. Что происходило далее, он помнит смутно. Помнит, что разговаривал с каким-то мужчиной и что он говорил, что в связи с заторами такси вызвать трудно. Затем он помнит, что созвонился со своей супругой, и она ему вызвала такси, после чего он перешел дорогу по подземному переходу и сел в указанное такси. Когда он сел в такси, он обнаружил, что у него нет при себе нет его сумки в виде барсетки черного цвета, из кожи, с ремнем через плечо, внутри которой находились: паспорта гражданина Российской Федерации, оформленный на его имя, не представляет материальной ценности, водительское удостоверение (категория А, В, С), оформленное на его имя, не представляющее материальной ценности, СНИЛС, оформленное на его имя, не представляющее материальной ценности, водительское удостоверение на право управления маломерными судами, оформленное на его имя, не представляющее для него материальной ценности, три разрешения на хранение оружия, оформленные на его имя, не представляющее материальной ценности, пенсионное удостоверение сотрудника ФСБ, оформленное на его имя, не представляющее материальной ценности, три лицензии на добычу копытного зверя, оформленные на его имя, не представляющее материальной ценности, а также три путевки на добычу копытного зверя,

оформленные на его имя, не представляющее материальной ценности, охотничий билет, оформленный на его имя, не представляющее материальной ценности и банковская карта АО «<данные изъяты>» (кредитная), оформленная на его имя, не представляющее для него материальной ценности.

В сумке также находились: диктофон марки «<данные изъяты>», в корпусе серого цвета, стоимостью 4600 рублей и внешний аккумулятор марки «<данные изъяты>», стоимостью 1500 рублей. Крайний раз он видел свою сумку на остановке общественного транспорта «<данные изъяты>», когда его высадил водитель попутного автомобиля. &#0;&#0;&#0;&

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО13, являющегося оперуполномоченным УМВД России по г. Владивостоку, по существу следует, что работая по поручению следователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий по данному уголовному делу, направленных на установление наличия камер видеонаблюдения в магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, поступила оперативная информация о том, что Ротов Д.Ю. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время суток, неоднократно, бесконтактным способом, банковской картой ФИО1 оплатил продукты питания и напитки, на общую сумму 4045 рублей 00 копеек, №

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО14, следует, что на протяжении шести лет она работает в продуктовом магазине «<данные изъяты>», который расположен в <адрес> в <адрес>, где занимает должность продавца. ДД.ММ.ГГГГ в вечернее время, точное не помнит, но ближе к 20 часам 00 минутам, в магазин пришли Данил Ротов и ФИО18. Данил попросил продать ему какие-то продукты в виде шоколадок, чипсов, газировки, после чего Данил сказал, что будет оплачивать банковской картой, и она передала ему бесконтактный терминал для оплаты, после чего он расплатился. Ей Данил сказал, что не знает, сколько точно на банковской карточке денег и это ей показалось подозрительным, но как она поняла с его слов, в тот день в их семье был какой-то праздник, и она предположила, что кто-то из гостей передал ему банковскую карточку для оплаты покупки. Затем они побежали с Игорем в нижний магазин «<данные изъяты>», где в последующем она узнала, что он тоже что-то покупал.

Далее спустя несколько минут, Данил с ФИО19 снова вернулись в их магазин и Данил опять купил какие-то шоколадки, чипсы и кока-колу.

Стоимость покупок была не большая, не больше 400 рублей. (т. №).

Из оглашенных показаний свидетеля ФИО15 следует, что она является администратором продуктового магазина «<данные изъяты>», расположенного по адресу: <адрес>, <адрес>, с 2017 года. О том, что Ротов Данил ДД.ММ.ГГГГ совершал в их магазине покупки – ей неизвестно. В их магазине может быть осуществлен как наличный, так и безналичный расчет, т.е. имеется банковский терминал для безналичной оплаты. Терминал в их магазине всего один (т. №).

Изложенное объективно подтверждается письменными доказательствами, представленными в материалах уголовного дела, а именно:

протоколом выемки от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в ходе выемки у свидетеля ФИО13 изъят компакт-диск с 2 видеофайлами, содержащими запись событий от ДД.ММ.ГГГГ, происходящих в продуктовом магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, то есть приобретения ФИО12 неоднократно, бесконтактным способом, банковской картой ФИО1 продуктов питания и напитков №

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии участвующих лиц – обвиняемого Ротова Д.Ю., законного представителя – ФИО2 и защитника ФИО16 осмотрен компакт диск с 2 видеофайлами, изъятый в ходе выемки у свидетеля ФИО13 и приобщенный к материалам уголовного дела. Видеофайлы содержат запись событий от ДД.ММ.ГГГГ, происходящих в продуктовом магазине «<данные изъяты>», расположенном по адресу: <адрес>, то есть приобретения Ротовым Д.Ю. неоднократно, бесконтактным способом, банковской картой ФИО1 продуктов питания и напитков (т. №);

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен продуктовый магазин «Родина1», расположенный по адресу: <адрес>, стр. 4, где обвиняемый ФИО3 совершал покупки ранее похищенной им банковской картой на имя ФИО1 №

протоколом осмотра места происшествия от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому в присутствии участвующих лиц – обвиняемого ФИО3, законного представителя ФИО2 и защитника ФИО16 осмотрен участок местности вблизи подъезда № <адрес> в <адрес>, в ходе осмотра банковской карты АО «<данные изъяты>» на имя ФИО1 не обнаружено. Также осмотрен подъезд № <адрес> в <адрес>, где на втором этаже, за батареей, обнаружен прозрачный полиэтиленовый пакет, внутри которого обнаружены документы на имя ФИО1, которые изымаются (№);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрены документы на имя ФИО1, изъятые в ходе ОМП ДД.ММ.ГГГГ в подъезде № <адрес> в <адрес>, а именно: паспорт гражданина РФ на имя ФИО1, водительское удостоверение № на имя ФИО1, разрешение № на добычу копытных животных на имя ФИО1, разрешение № на добычу копытных животных на имя ФИО1, путевка (разрешение) серии ЧР № на добывание объектов животного мира в целях любительской и спортивной охоты, выданное ФИО1, путевка (разрешение) серии ЧР № на добывание объектов животного мира в целях любительской и спортивной охоты, выданное ФИО1. Данные документы впоследствии были признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. №);

протоколом осмотра предметов от ДД.ММ.ГГГГ, согласно которому осмотрен ответ на запрос из АО «<данные изъяты>», а именно: выписки о движении денежных средств по счету за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и список авторизационных запросов за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ – на 5-ти листах. После осмотра, вышеуказанные документы признаны и приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (т. №

Кроме того, был изучен и учтен характеризующий материал.

Все доказательства оценены судом с точки относимости и допустимости, и нарушений УПК при их получении суд не выявил, а потому все они признаны допустимыми и не подлежат исключению.

При таких обстоятельствах, суд полагает, что анализ и оценка доказательств, полностью согласующихся между собой, а потому признаваемых судом достоверными позволяют сделать вывод о виновности Ротова Д.Ю. в инкриминируемом ему преступлении.

Признак тайности хищения подтверждается тем обстоятельством, что Ротов Д.Ю. осуществил перевод денежных средств с банковского счета потерпевшего без его ведома и разрешения, что было для Ротова Д.Ю. очевидным.

Действия Ротова Д.Ю. суд квалифицирует по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ - кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с банковского счета.

Поскольку Ротов Д.Ю. совершил преступление в несовершеннолетнем возрасте, в судебном заседании устанавливались условия его жизни и воспитания, уровень психического развития, особенности личности, влияние на него старших по возрасту лиц. Судом были исследованы семейно-бытовые условия жизни несовершеннолетнего, было установлено, что Ротов Д.Ю. проживает с матерью, которая неоднократно привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по контролю и воспитанию несовершеннолетнего Ротова Д.Ю. Последний и его мать состоят на учете в ПДН ОУУП и ПДН ОП № 3 УМВД РФ по г. Владивостоку.

Подсудимым совершено умышленное тяжкое преступление. При этом подсудимый по месту жительства характеризуется отрицательно, на учете в ПНД, КНД не состоит, ранее судим.

Обстоятельством, смягчающим наказание, предусмотренным п. «б,и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает несовершеннолетие виновного, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления.

На основании ч. 2 ст. 61 УК РФ в качестве иных смягчающих наказание обстоятельств судом учитывается полное признание вины, чистосердечное раскаяние, состояние здоровья подсудимого и его близких родственников.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст. 63 УК РФ, судом не установлено.

Оснований для освобождения подсудимого от наказания, для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ, равно как и применение ст. 64 УК РФ судом не установлено, так как отсутствуют исключительные обстоятельства, способствующие целям и мотиву совершенного преступления.

Учитывая наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, отсутствие отягчающего, применяются положения ч. 1 ст. 62 УК РФ при исчислении срока наказания.

Оценив совокупность вышеперечисленных обстоятельств, учитывая влияние назначенного наказания на исправление виновного и условия жизни его семьи, руководствуясь санкцией уголовно-правовой нормы и положениями общей части уголовного закона, суд полагает необходимым, назначить ему наказание в виде лишения свободы, без применения дополнительных наказаний.

При определении размера наказания в виде лишения свободы, подлежащего назначению Ротову Д.Ю., суд применяет положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

С учетом совершения подсудимым преступления, относящегося к категории тяжких преступлений, данных о личности подсудимого, который судим, характеризуется отрицательно, суд не находит исключительных обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенного Ротовым Д.Ю. преступления и не усматривает оснований для применения к подсудимому положений ст. 64 УК РФ либо освобождению его от наказания.

Оснований для освобождения подсудимого от наказания, для изменения категории преступления в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ судом не установлено.

С учетом того, что на момент вынесения приговора Ротов Д.Ю. достиг совершеннолетнего возраста, на основании п. «б» ч.1 ст.58 УК РФ необходимо определить для отбывания наказания исправительную колонию общего режима.

Гражданский иск по делу не заявлен.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 303, 304, 307-309, УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Ротова Данила Юрьевича признать виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ и назначить наказание в виде 2 (двух) лет лишения свободы.

На основании ч. 5 ст. 69 УК РФ, по совокупности преступлений, путем частичного сложения наказания назначенного по настоящему приговору с наказанием, назначенным приговором Первореченского районного суда г. Владивостока от ДД.ММ.ГГГГ, окончательно назначить наказание в виде 2 (двух) лет 5 (пяти) месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения, избранную в отношении Ротова Данила Юрьевича, в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении по настоящему делу – отменить, избрать на основании ч.2 ст.97 УПК РФ меру пресечения в виде содержания под стражей.

Срок наказания исчислять с момента вступления приговора в законную силу, зачесть в срок наказания:

- время содержания под стражей с ДД.ММ.ГГГГ по вступление приговора в законную силу;

- наказание, отбытое по приговору Первореченского районного суда от ДД.ММ.ГГГГ, т.е. с ДД.ММ.ГГГГ до ДД.ММ.ГГГГ,

из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в колонии общего режима.

Вещественные доказательства:

- <данные изъяты>

<данные изъяты>

Приговор может быть обжалован в Приморский краевой суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденным, находящимся под стражей в тот же срок со дня вручения ему копии приговора. В случае подачи апелляционной жалобы, осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий Л.А.Смоленкова

Назад к списку

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».